# ORDENANZA MUNICIPAL N° 008-2025-MDC/A

*Carhuamayo, 30 de julio de 2025.*

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO;**

**POR CUANTO:**

El Concejo Municipal Distrital de Carhuamayo, en Sesión de Concejo ordinaria N.° 016-2025 de fecha 25-07-2025 y

**VISTO:**

El concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, en Sesión Ordinaria N.° 016.-2025 de fecha 25-07-2025, contemplo la Opinión Legal CARTA N°087-2025-MDC/ALE/CARE, INFORME N°074-2025-MDC/GM/SGRTNT del TEC. ADM. Alex Surichaqui Aquino, Subgerente de Recaudación Tributaria y No Tributaria - Solicito emisión de Ordenanza Municipal, en el cual tramita la propuesta de "ORDENANZA QUE OTORGA AMNISTIA TRIBUTARIA 2025 - 2026 Y ESTABLECE UN BENEFICIO TRIBUTARIO DE CONDONACION DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE MULTAS TRIBUTARIAS REAJUSTES E INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO, EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO", para su deliberación que corresponde, asimismo, su aprobación mediante Ordenanza Municipal, y

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Estado reformada por la Ley N° 30305 concordante con el Articulo del Título Preliminar de la Ley N 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad de realizar actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el concejo municipal cumple su función normativa, entre otros mecanismos, a través de las ordenanzas que son dispositivos municipales con rango de Ley, conforme a in establecido en el inciso 4 del artículo 200 de nuestra Constitución Política;

Que, el articulo IV del título preliminar de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción:

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 9° establece que son atribuciones del Concejo Municipal, en el numeral 8. "Aprobar, modificar, o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos"; asimismo, en el numeral 9. "Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas arbitrios, licencias y derechos, conformes a ley.

Que, el artículo 38 de la Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala que el ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional;

Que, el artículo 40 de la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: "Las ordenanzas de las Municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa".

Que, el artículo 74 de la Constitución política del Perú, en concordancia con el artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por el Decreto Supremo № 156-2004-EF y numeral 9) del artículo 9° de la ley N° 27972, otorga a los gobiernos locales potestad para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, así como exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley;

Abdel Vega
ALCALDE



sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica N° 161 - Plaza de Armas

Escaneado con CamScanner

Que, la norma IV del Título Preliminar del texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el Decreto Suprema N° 133-2023-EF, señala que ") los gobiernos locales mediante Ordenanza pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios derechos y licencias o exonerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que señalan la ley:

Que, además de las normas citadas, el numeral (3) del artículo 27° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N 133-2013-EF, contempla la condonación como un medio de extinción de la Obligación Tributaria, y en su artículo 41° establece que "Artículo 41-CONDONACION La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente, los Gobiernos locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar al tributo" (subrayado es agregado)

Que, el numeral 3) del artículo 27° del citado Texto Único Ordenado del Código tributario, aprobado por Decreto Supremo N 133-2013-EF, publicado el 22-06-2013, contempla la condonación como un medio de extinción de la Obligación Tributaria; y en su artículo 41° establece que la deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con rango de ley y que "excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto a los impuestos que administren. En el caso de contribuciones y tasas, dicha condonación también podrá alcanzar al tributo":

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece en el Artículo 17.- Eficacia Anticipada del acto administrativo, numeral 17.1 "La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción";

Que, con el INFORME , tramitado por el servidor Responsable de la Subgerencia de Recaudación Tributaria y No Tributaria de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, informa que en la jurisdicción del Distrito de Carhuamayo existe un gran número de contribuyentes que no han cumplido con cancelar sus tributos municipales debido a la limitada situación económica del distrito, ya que la actividad comercial y laboral es limitada, la mayor parte de la población no cuentan con los ingresos suficientes, a causa de ello se ha incrementado la deuda tributaria de nuestros contribuyentes, siendo conveniente favorecer a estas personas, que en su gran mayoría son de condición vulnerable, otorgándoles facilidades tributarias.

Que, es política de la actual administración municipal concientizar e incentivar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales vencidas del impuesto predial, siendo conveniente otorgarles facilidades mediante un régimen temporal, libres de pago de multas e interés moratorio, así como de las sanciones administrativas, que les permite el saneamiento de tus deudas tributarias. Ello contribuirá también a la disminución del índice de morosidad, orientado a sincerar las cuentas por cobrar de los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Carhuamayo.

Que, cumpliendo con las formalidades correspondientes, establecidas en el marco normativo para tal efecto, en este contexto, el señor alcalde pone a consideración del pleno del concejo Municipal la propuesta mencionada, para decidir dentro de la facultad tributaria y limites que establece la Ley, su aprobación mediante ordenanza municipal;

Que, mediante la recepción de Secretaria N.° 0692 de fecha. 25. de julio de 2025, emitida por Secretaria General, indicando el trámite en referencia al documento;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el inciso 9 del artículo 9° y artículo 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y con dispensa del trámite de aprobación del acta, el Concejo Municipal por unanimidad aprobó la siguiente norma;

**ORDENANZA QUE OTORGA AMNISTIA TRIBUTARIA 2025 Y ESTABLECE UN BENEFICIO TRIBUTARIO DE CONDONACION DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE MULTAS TRIBUTARIAS, REAJUSTES E INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO, EN EL DISTRITO DE CARHUAMAYO**

Abdel Vega
ALCALDE



sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas

Escaneado con CamScanner

**ARTÍCULO 1.** Establecer un beneficio tributario temporal que incentive el pago del impuesto predial, cuyo acreedor es la Municipalidad Distrital de Carhuamayo, con eficacia anticipada desde el 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de diciembre del año fiscal 2026. Este beneficio consiste en la condonación del 100% de multas tributarias, reajustes e intereses moratorios a favor de los contribuyentes que cancelen sus deudas por impuesto predial correspondientes a periodos vencidos hasta el año 2024, en el estado en que se encuentren y mediante pago al contado.

**ARTÍCULO 2. – Forma de Pago** El contribuyente podrá realizar el pago en dos, tres o cuatro fracciones, previa aprobación de su solicitud.

**ARTÍCULO 3. – Personas en Estado de Necesidad,** Dicho beneficio es excluyente en relación al artículo 1 de la presente ordenanza, asimismo para certificar la condición de extrema pobreza debe de acreditarse previa consulta a la página web: https://focalizacion.sisfoh.gob.pe/ConsultaCSE/, de la misma forma se acredita la enfermedad terminal o permanente con el certificado médico correspondiente firmado por un profesional en la materia.

- *Extrema pobreza:*
  - Si no realizaron pagos hasta el año 2024, se aplicará un descuento del 10% sobre la deuda existente.
  - Si la deuda tiene hasta 10 años de antigüedad, el descuento será del 20%; si supera los 10 años, el descuento será del 10%.
- *Enfermedades:*
  - Personas con enfermedad terminal: 100% de descuento.
  - Personas con enfermedades permanentes: 80% de descuento.

**ARTÍCULO 4. – Pérdida del Beneficio** El deudor tributario perderá el derecho a la amnistía tributaria en los siguientes casos:

- Si acumula el impago de dos cuotas consecutivas.
- Si no cancela la última cuota dentro del plazo establecido.

**ARTÍCULO 5. – Fraccionamiento Alternativo** Los contribuyentes con deudas iguales o superiores a S/. 200.00 que no accedan a los beneficios anteriores podrán fraccionarlas así:

- De S/. 200.01 a S/. 400.00: Pago en dos fracciones mensuales equivalentes.
- De S/. 400.01 a S/. 600.00: Pago en tres fracciones mensuales equivalentes.
- Más de S/. 601.00: Pago en cuatro fracciones (50% al firmar el convenio y el saldo en tres cuotas mensuales).

**ARTÍCULO 6.** Los beneficios otorgados también aplican a contribuyentes notificados por la Subgerencia de Recaudación Tributaria y No Tributaria.

**ARTÍCULO 7. – Recursos Impugnativos** Los contribuyentes con reclamaciones o apelaciones en trámite podrán acogerse al beneficio especial presentando el original o copia autenticada del desistimiento. En caso de transferencia del bien inmueble, el pago del impuesto predial será total y al contado.

**ARTÍCULO 8.** Notifíquese la presente ordenanza a las áreas competentes de la Municipalidad para su conocimiento y fines pertinentes.

**ARTÍCULO 9.** Dispóngase la publicación de la presente ordenanza a través del portal web institucional y otros medios de comunicación.

**DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

**PRIMERA:** Facúltese al Señor alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la presente Ordenanza
**SEGUNDA:** Encárguese a la Subgerencia de Recaudación Tributaria y No Tributaria, el cumplimiento estricto de la presente Ordenanza Municipal.
**TERCERA:** Deróguese toda norma que se oponga o contravenga la presente Ordenanza Municipal.
**CUARTA:** La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación

**REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO
ABG. ABDEL E. VEGA HUARANCA
ALCALDE

Abdel Vega
ALCALDE



sgmdc2326@gmail.com
Jr. Arica Nº 161 - Plaza de Armas

Escaneado con CamScanner